



PUTUSAN
Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI SUPRAMONO Pekerjaan : Direktur CV. Terakota Bangun Mandiri, UMKM bergerak dibidang mebel, Bertempat tinggal di Jalan Manukan Karya Blok 1A No. 02 RT 009 RW 006, Kel. Manukan kulon, Kec. Tandes, Kota surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwanto,S.H., Ronni Bahmari, S.H. dan Indah Kuntarti, S.H. Para Advokat Pada Kantor Hukum “**Suwanto, SH & Rekan**“ beralamat di Perum Griya Kencana Blok 1-V/62, Mojosari Rejo , Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Febuari 2026, sebagai **PENGUGUT** ;

Melawan :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cq. BANK BRI KANTOR CABANG MANUKAN** beralamat di Jl. Manukan Tama No.208, Manukan Kulon, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur 61361, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Rendra Hartanto. Dkk Para pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beralamat di Jalan Manukan Tama No.208 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1137/BO-SUB/OPK/03/2026, tertanggal 31 Maret 2026. sebagai **TERGUGAT I**.
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)** beralamat di Jl. Indrapura No.5, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175, dalam hal ini diwakili oleh Devi Riandani, Dkk, Para Pegawai KPKNL Surabaya, beralamat Kantor di Gedung Keuangan Negara I Lantai 5, Jalan Indrapura No.5 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-299/MK/KN.7/2026, tertanggal 25 Maret 2026, sebagai

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



TERGUGAT II ;

- 3. JASON CHRISTHOPHER LIENDO (Pemenang Lelang),** beralamat di Simo Katrungan Kidul 7/8 RT. 01 RW. 01. Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Saroha Orlando Oktavianus Siahaan, S.H., Venatha Tanoto, S.H, M.Kn., Raymont Paulalengan, S.H., Darren Mayer Hadi Kusuma, S.H., M.H., Saroha Orlando Oktavianus Siahaan, S.H., Venatha Tanoto, S.H, M.Kn., Raymont Paulalengan, S.H. dan Darren Mayer Hadi Kusuma, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Justicia Law Firm” beralamat kantor di Santorini Townsquare – Suite Olympus, Kel. Dr. Sutomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2026, sebagai **TERGUGAT III ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Maret 2026 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

SEJARAH SEBIDANG TANAH BESERTA RUMAH DIATAS SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2032 ATAS NAMA :

- 1. I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST.**
- 2. I GUSTI MADE IJAYANTO, SE.**
- 3. NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE.**
- 4. SAYU KOMANG ARRY WULANDARI**

YANG TERLETAK DI JL. MANUKAN KARYA BLOK 1A NO. 02 KEL. MANUKAN KULON, KEC. TANDES, KOTA SURABAYA.

Kronologi secara Runtut dan yang sebenar – benarnya.

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2017 Penggugat mengajukan pinjaman modal usaha di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Cabang Pembantu Margomulyo, yang pada akhirnya pada tahun 2023 semua administrasi di pindahkan ke BRI Cabang Manukan, sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Kredit Modal Kerja secara rekening Koran. Atas nama CV. Terakota Bangun Mandiri Nomor akun rekening 1592 – 01 – 000167. 15.1, dengan Agunan Tanah dan bangunan yang saya tempati bersama istri dan anak, SHM No. 2032, luas 98m2 beralamat di Jalan Manukan Karya Blok 1A Nomor 02, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60185.

Dengan batas batas lahan sbb:

Batas utara / samping kiri : Rumah tinggal (pemiliknya Pak Novi)
Batas timur / depan : Jalan perumahan
Batas selatan / samping kanan : Rumah tinggal (Pemiliknya Pak Tatak)
Batas Barat / belakang : Rumah tinggal (Pemiliknya Pak Gatot)

Bahwa Telah Terjadi Force majeure, bencana nasional COVID-19 (02 Maret 2020 sampai 21 Juni 2023), sehingga perekonomian kami drop untuk menyelamatkan 30 orang tenaga kerja Penggugat dan keluarganya agar tetap bisa bertahan pada waktu itu, pembayaran tetap berjalan meskipun sangat berat, dengan di restruktur program COVID-19 Oleh BRI setiap 6 bulan sekali :

1. Tgl 31 Juli 2023 bayar 2.600.000,- dengan transfer titip bayar ke penagih BRI bernama Ari Gunawan
2. Tgl 29 Agustus 2023 bayar 2.000.000,- dengan transfer titip bayar ke penagih BRI bernama Ari Gunawan
(dibulan Agustus 2023 Penggugat tanda tangan restrukturisasi di rumah Penggugat, Jalan Manukan Karya Blok 1A Nomor 02, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60185, yang datang dari pihak BRI Cabang Manukan yaitu Pak Ari Gunawan, Bu Sena, dan Pak Anton)
3. Tgl 29 September 2023 bayar 2.000.000,- dengan transfer titip bayar ke penagih BRI bernama Ari Gunawan

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



4. Penagih BRI pak Ari Gunawan di gantikan Bu sena
5. Hanya berjarak 12 hari dari pembayaran terakhir, tertanggal 11 Oktober 2023, Terbit surat lelang ke - 1

Nomor: B.1841/KC-IX/ADK/10/10/2023, alasan munculnya surat lelang ini karena pembayaran saya kurang 300 ribu, kata penagih BRI Bu Sena. Dan saat itu saya sudah tidak punya uang sama sekali.karena ekonomi benar benar sulit bagi saya waktu itu.

Penggugat menghadap Ke BRI cabang Manukan di temui Bu Sena, Peggugat minta pembatalan lelang karena jarak lelang terlalu cepat dan tanpa Surat peringatan 1, Surat peringatan 2 dan Surat peringatan 3, pihak BRI hanya memberi jawaban harus membayar 180 juta tidak boleh dicicil supaya lelang tidak terjadi, Peggugat berusaha menjual aset tapi tidak laku laku.

6. Terbit surat lelang ke - 2, tertanggal 30 April 2023 Nomor B. 366/KC-IX/ADK/04/2024

Penggugat menghadap ke BRI kantor Wilayah Jawa Timur di Jl. Basuki Rahmat No.2001, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, di temui pak Andy, selaku CRR yang menaungi BRI cabang Manukan, beliau meminta Peggugat membayar 120 juta bila rumah tidak mau di lelang, dan saat Peggugat Tanya kenapa rumah saya di lelang tidak ada jawaban.

Lalu Peggugat minta bantuan ke pak Priyastomo Ilyas melalui Bu Dhe dan Keponakannya, yang mana Bu Dhe dan keponakanya adalah tetangga sebelah rumah Peggugat, yang mana waktu itu pak Priyastomo Ilyas saat itu menjabat Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Presero) dari tahun 2021, beliau juga Mantan Direktur UMKM BRI periode 2018-2021.

Oleh Pak Priyastomo di tanyakan ke pihak BRI alasan kenapa Agunan Peggugat di lelang, dan seperti ini lah jawaban dari pihak BRI Ke pak Priyastomo Ilyas, yang di teruskan ke Peggugat melalui chat Whatsapp.

Dari chat Whatsapp tersebut di sebutkan di bulan 8 (Agustus 2023)

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



telah terbit Surat peringatan 1, bulan 9 (September 2023) telah terbit surat peringatan 2 dan surat peringatan 3, padahal kenyataanya semuanya itu tidak pernah di berikan ke Penggugat, baik melalui Pos ataupun petugas yang datang ke rumah, sebagai catatan alamat surat menyurat hanya 1 (satu) dan tidak ada yang lainnya yaitu di Jalan Manukan Karya Blok 1A Nomor 02, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60185 dan kantor BRI Cabang Manukan ini berjarak 600 meter, 2 menit perjalanan ke alamat tersebut

Di situ juga di sebutkan fitnah kalau Penggugat saat di saat di beri Surat Peringatan 1,2 dan 3 Debitur tidak terima lalu menggugat BRI di Pengadilan Negeri Surabaya dan Membawa pengacara ke kantor BRI, ini juga hal yang tidak pernah sama sekali Penggugat lakukan, dan inilah yang menjadi akar permasalahan sehingga agunan rumah Penggugat di lelang, dan berarti Oknum BRI telah memberikan data palsu ke Database BRI tentang Penggugat di fitnah sebagai kreditur yang tidak kooperatif.

7. Terbit surat pemberitahuan lelang ke-3, tanggal 27 Juni 2024 Nomor B.821/KC-IX/ADK/06/2024
8. Terbit surat pemberitahuan lelang ke-4, tanggal 19 Juli 2024 Nomor B.950/KC-IX/ADK/07/2024
9. Terbit surat pemberitahuan lelang ke-5, tanggal 1 Oktober 2024 Nomor B.1301/KC-IX/ADK/10/2024
10. Terbit surat pemberitahuan lelang ke-6, tanggal 4 Maret 2024 Nomor B.308/KC-IX/ADK/03/2025

Selama proses ini Penggugat dan keluarga berusaha jual aset untuk penyelamatan lelang, tapi kondisi ekonomi secara umum sangat sulit, sehingga belum ada yang terjual

Berkali kali Penggugat komplain ke Bu Sena di BRI Cabang Manukan tentang kenapa di database BRI dilaporkan bahwa kalau Penggugat sudah menerima surat peringatan 1, 2 dan 3, dan di laporkan juga Penggugat menggugat BRI dan membawa pengacara untuk melawan

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



BRI, padahal semua hal itu tidak pernah terjadi, tapi tidak pernah di jawab dari beliau.

11. Terbit surat pemberitahuan lelang ke-7, yang mana ini ada dua kali surat pemberitahuan lelang di berikan, yaitu:

tanggal 1 Juli 2024 Nomor B.1480/KC-IX/ADK/7/2025

tanggal 14 Juli 2024 Nomor B.1710/KC-IX/ADK/7/2025

12. Bahwa Hari Senin 28 Juli 2025 Penggugat menghadap ke BRI cabang Manukan di temui pak Harun, beliau adalah bagian lelang di BRI Cabang Manukan tersebut, untuk permohonan pembatalan lelang, Penggugat laporkan ke beliau jika Adik Penggugat berhasil jual asetnya yang beralamat di Perumnas 12H G13 Driyorejo Gresik Jawa Timur, untuk rencana membayar 120 juta, tapi pembayarannya 2 -3 minggu lagi karena sedang di proses KPR di BCA, Penggugat juga bawa bukti perjanjian jual belinya, kata beliau lelang tidak bisa di hentikan.

13. Bahwa Hari Selasa 29 Juli 2025 lelang terjadi, dan lelang di menangkan Sdr. Jason Christopher Liendo, Beralamat Simo Katrungan Kidul 7/6 Rt. 001/Rw. 001. Kota Surabaya, Nomor KTP. 3514120108030002, dengan nilai lelang RP **360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**, risalah lelang nomor : 564/10.01/2025-01 tanggal 29 Juli 2025.

14. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat yang merupakan Debitur yang beretiket baik perlu dilindungi secara hukum, maka dari dasar tersebut akan mengembalikan uang yang pernah dipinjam melalui Bank Rakyat Indonesia dengan cara diangsur secara kredit.

15. Bahwa merujuk pada pengumuman lelang hari selasa tanggal 29 Juli 2025 sehingga membuat Penggugat Terzalimi, maka mohon kepada yang mulia majelis Hakim membatalkan Pembelian lelang tersebut karena cacat Hukum Demi Tegaknya keadilan harus dinyatakan Batal dan Tidak Berlaku.

16. Bahwa berdasarkan Vide Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK06/2010 Lelang yang dapat dilaksanakan hanya dapat

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



dibatalkan dengan permintaan penjual atau Penetapan Profesional atau Putusan dari lembaga umum atau Peradilan Umum.

Bahwa Berdasarkan uraian serta alasan Hukum seperti tersebut diatas, Maka kiranya tidak berlebihan pula apabila penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan segera memanggil dengan patut Para Pihak untuk didengar keterangan masing-masing dipersidangan, dan selanjutnya berkenan pula memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Obyek sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak milik No. 2032 seluas 98 m2 (Sembilan puluh Delapan) atas nama: I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST; I GUSTI MADE IJAYANTO, SE. ; NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE. ; SAYU KOMANG ARRY WULANDARI

Yang terletak Jalan Manukan Karya Blok 1A No. 02 ,Kelurahan Manukan Kulon,Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Untuk dibatalkan Lelangnya dan semua efek dari lelang tersebut.

3. Menyatakan mengembalikan Proses angsuran Pokok secara kredit dari Penggugat selaku Debitur Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Selaku kreditur seperti semula.
4. Menyatakan Menghukum Para tergugat untuk tunduk kepada Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Menyatakan menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR .:

.Apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain .

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Ex Aequo Et Bono ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Martono, S.H., M.H., CPArb, CPM, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN TERHADAP PENJUALAN LELANG YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (DALUWARSA)

1. B a h w a Berdasarkan dokumen Salinan Risalah Lelang Nomor : 564/10.01/2025-01 Tanggal 29 Juli 2025, SHM No. 2032/Manukan Kulon yang terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya dengan luas 98M2 an. I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Wijayanto, Sayu Komang Arry Wulandari, Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi., telah laku terjual dalam pelelangan yang dibuka untuk umum. Hasil pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I.
2. B a h w a Mengingat proses lelang telah selesai dilaksanakan maka gugatan *a quo* tidak dapat dilanjutkan.
3. **M A K A : Dengan telah dilakukannya penjualan lelang/eksekusi dan dimenangkan oleh pemenang lelang yang sah**

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



dalam pelelangan yang terbuka untuk umum maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1281K/SIP/1979, dinyatakan bahwa gugatan/keberatan terhadap penjualan lelang seharusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukan sebaliknya, atas dasar hal tersebut, Gugatan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi harus dinyatakan **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. KEBERATAN TERHADAP EKSEKUSI LELANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DALAM BENTUK PERLAWANAN BUKAN GUGATAN

1. **B a h w a** Mencermati inti permasalahan dalam gugatan Penggugat yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 227/Pdt.G/2026/PN Sby, salah satunya adalah keberatan terhadap parate eksekusi lelang yang dilaksanakan.
2. **B a h w a** Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya. Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima
3. **M A K A :** Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



1. B a h w a Setelah membaca seluruh gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat keberatan atas Lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan menuduh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya, pihak Tergugat merasa gugatan Penggugat tersebut kabur (**Obscuur Libels**) karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang cacat hukum atau melawan hukum dalam menerima dan melakukan pengikatan hingga memohonkan lelang kepada Tergugat II terhadap agunan kredit yang menjadi obyek perkara *a quo*, yang dijadikan agunan kredit oleh Penggugat. Dapat Tergugat I sampaikan semua yang dilakukan oleh Tergugat I untuk memohonkan Lelang Hak Tanggungan terhadap agunan yang dijadikan jaminan kredit yang mana lelang tersebut dilakukan melalui Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. B a h w a Perlu Penggugat ketahui bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II adalah pelaksanaan lelang **parate executie** sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
3. B a h w a Sesuai dengan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1a huruf e, yang menyatakan bahwa "**Pelaksanaan**

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya"

Sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang cacat hukum atau melawan hukum, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur;

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah **gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan**;

4. B a h w a Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijkegrond*); (ii) dalam gugatan dengan objek

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

5. B a h w a Berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang **obscur libel** oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur /*obscur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* **ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;**

M A K A : Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. B a h w Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. B a h w a Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;

5. B a h w a Penggugat adalah debitur dari Tergugat I yang telah menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 55 tanggal 20 Januari 2017 beserta addendum-addendumnya.
6. B a h w a Atas Perjanjian Kredit tersebut di atas, diikatkanlah jaminan/ agunan tambahan, yaitu SHM No. 2032/Manukan Kulon yang terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya dengan luas 98M² an. I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Wijayanto, Sayu Komang Arry Wulandari, Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi.
7. B a h w a Terhadap agunan-agunan sebagaimana dimaksud diatas telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang akan Tergugat I tunjukkan pada sidang alat bukti surat nantinya.
8. B a h w a Kemudian, Penggugat selaku Debitur tidak dapat melakukan pembayaran kredit atau (*wanprestasi*) kepada Tergugat I terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Tergugat I dan Penggugat (*cidera janji/wanprestasi*).
9. B a h w a Dengan *wanprestasinya* Penggugat selaku debitur, Tergugat I telah melakukan penagihan kepada dengan mengirimkan surat-surat peringatan kepada Penggugat diantaranya :
 - 1) Surat Peringatan Ke - I No. B.173/KCP-IX/ADK/07/2021 tanggal Juli 2021;
 - 2) Surat Peringatan Ke - II No. R.86/KCP-IX/ADK/3/22 tanggal 21 Maret 2022;
 - 3) Surat Peringatan Ke - III No. R.304/KCP-IX/ADK/8/22 tanggal 1 Agustus 2022;

Yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat I, jika memperhatikan surat tersebut di atas tampak itikad

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



10. B a h w a

baik Tergugat I. Dengan menyurati Penggugat jauh hari sebelum pelaksanaan lelang agunan, yang tujuannya untuk memberi kesempatan debitur melaksanakan kewajibannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang.

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, apabila debitur wanprestasi, Tergugat selaku kreditur/pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam hal ini Tergugat I tegaskan kembali dimana proses penjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukan Tergugat I sebagai Kreditur melalui Tergugat II merupakan proses **parate eksekusi Hak Tanggungan (HT)**. Hal ini sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan "*Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*"

11. B a h w a

Dalam rangka melaksanakan hak Tergugat I tersebut, Tergugat I telah beritikad baik dimana Tergugat I melaksanakan lelang Hak Tanggungan dengan mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Surabaya (Tergugat II) berdasarkan Surat No. B.13398/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 yang selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



No. JL-1878/2/KNL.1001/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Kemudian berdasar penetapan hari dan tanggal lelang oleh KPKNL Surabaya (Tergugat II), Tergugat I melakukan pengumuman sesuai dengan selebaran Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 30 Juni 2025 dan melalui media cetak/Koran sebagai pengumuman kedua tanggal 15 Juli 2025 Tergugat I juga telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada debitur sesuai Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan No. B.1704/KC-IX/ADK/7/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 14 Juli 2025 kepada Penggugat.

12. B a h w a Telah jelas pelaksanaan lelang terhadap agunan kredit tersebut di atas yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan khususnya Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan batal terhadap pelaksanaan lelang atas agunan yang menjadi jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I seperti yang tercantum pada petitum gugatan a quo sekaligus menunjukan dalil Penggugat dalam gugatan a quo merupakan dalil-dalil yang sesat dan tidak berdasar.
13. B a h w a **Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat I telah melakukan segala tindakannya dalam menangani kredit menunggak seperti kredit Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.**
14. B a h w a Upaya penyelesaian kredit menunggak debitur telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



ketentuan hukum yang berlaku. Bukankah penjualan lelang agunan merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan pada saat debitur wanprestasi.

Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I.

15. B a h w a Mengingat seluruh proses pelelangan umum telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip pelelangan umum yang berlaku, maka tidak sepatutnya pelelangan umum dan hasilnya untuk dinyatakan tidak sah, dibatalkan, apalagi dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksanaan lelang telah diatur lebih khusus dalam **Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**. Demikian jelas bahwa semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah kreditur yang

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



16. B a h w a beritikad baik.
Sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 telah mengatur secara tegas bahwa : *"Pemegang hak tanggungan yang baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"*

SEMA ini diperkuat oleh SEMA Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku diseluruh pengadilan umum di Indonesia. Disini kita dapat menarik kesimpulan, bahwa kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum sehingga sita jaminan tidak dapat diletakkan.

Padahal jelas dan nyata bahwa Penggugat yang sangat merugikan dan terus menghalang-halangi Tergugat untuk menuntut hak Tergugat I atas dana yang telah dinikmati oleh Penggugat dan tidak dikembalikan oleh Penggugat sesuai dengan Perjanjian.

Sehingga jelas dalil serta petitum Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan.

17. B a h w a Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas, dengan demikian Tergugat I merupakan kreditur yang beritikad baik dan telah melaksanakan perbuatan sesuai dengan ketentuan mengingat parate eksekusi terhadap obyek agunan kredit merupakan konsekuensi atas wanprestasinya debitur/Penggugat.

MAK A: **Berdasar hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA gugatan**

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

(NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2032 seluas 98 m² a.n. I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Wijayanto, Sayu Komang Arry Wulandari, dan Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi terletak di Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara, yang menjadi jaminan atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 55 tanggal 20 Januari 2017 berikut segala penambahan dan perubahannya, antara Dwi Supramono (untuk selanjutnya disebut Penggugat) selaku Debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manukan (untuk selanjutnya disebut Tergugat I selaku Kreditur).
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil karena tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan:
 - a. Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Risalah Lelang Nomor 564/10.01/2025-01 tanggal 29 Juli 2025 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat;
4. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), Undang-Undang Lelang (Vendureglement), dan Peraturan Menteri

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023).

5. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
6. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat II akan menanggapi secara lengkap melalui uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

Akar Permasalahan *A quo* adalah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat dalam Persetujuan Membuka Kredit berikut addendum-addendumnya, bahwa Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur dengan jaminan kredit berupa tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 2032 seluas 98 m² a.n. I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Wijayanto, Sayu Komang Arry Wulandari, dan Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi terletak di Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur.
3. Bahwa dengan diikatnya objek perkara dalam bentuk Hak Tanggungan, bermaksud memberikan kepastian kepada bank terhadap jaminan kredit yang telah diberikan. Jaminan ini memberikan perlindungan bagi Kreditur, apabila Debitur wanprestasi, maka Kreditur dapat melakukan eksekusi.
4. Bahwa faktanya, Penggugat belum sanggup untuk membayar seluruhnya pokok terutang atas fasilitas kredit kepada Tergugat I, sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam posita lembar kedua bahwa Penggugat mengalami kondisi keuangan dan bisnis yang surut karena adanya pandemi Covid-19.

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



5. Bahwa wanprestasi Penggugat juga dibuktikan dengan tidak menyelesaikan kewajibannya meskipun telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sesuai:

- Surat nomor B.173/KCP-IX/ADK/07/21 tanggal 30 Juli 2021 Hal Surat Peringatan I;
- Surat nomor R. 86/KCP-IX/ADK/3/22 tanggal 21 Maret 2022 Hal Surat Peringatan II;
- Surat nomor R. 304/KCP-IX/ADK/8/22 tanggal 1 Agustus 2022 Hal Surat Peringatan III.

Hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.

6. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
7. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan eksekusi. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat yang tidak mau bertanggung jawab atas wanprestasi yang secara sadar telah dilakukannya.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad tidak baik dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan Hak Tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Uraian Fakta Hukum atas Objek Perkara (Objek Perkara adalah

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



jaminan kredit)

9. Bahwa atas objek perkara telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 5210/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 572/2019 tanggal 18 September 2019, untuk menjamin pelunasan utang Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.
10. Bahwa dengan demikian, objek perkara *a quo* sebagai jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan berdasarkan APHT telah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
12. Bahwa *in casu* telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas Perjanjian Kredit, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dalam UU Hak Tanggungan:

Pasal 6 UU HT

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Penjelasan Pasal 6

"Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan"

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”.

Pasal 11 ayat (2) huruf e

“janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji”

Pasal 20 ayat (1) huruf a

1. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

13. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai kantor lelang negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat II yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Tergugat I adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Lelang merupakan konsekuensi dari wanprestasi.

Kedudukan KPKNL sebagai perantara

15. Bahwa Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



16. Bahwa UU Hak Tanggungan memberikan kekuasaan bagi Kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan melalui perantara pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
17. Bahwa prosedur lelang atas objek sengketa perkara *a quo* berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. PMK Nomor 122/2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UU HT.
18. Bahwa terjadinya proses lelang objek sengketa perkara *a quo* karena adanya permohonan lelang dari Tergugat I selaku Penjual/Kreditur sehingga kedudukan Tergugat II dalam proses pelelangan tersebut hanya sebagai perantara pelaksanaan lelang oleh Tergugat I selaku Penjual.
19. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diserahkan bersamaan dengan surat permohonan lelang *a quo*, Tergugat II selaku perantara lelang melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang dan Tergugat II selaku perantara lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 25 PMK Lelang.

Lelang Terhadap Objek Perkara Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sehingga Lelang Tersebut Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat

20. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



dengan aturan-aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan prosedur lelang, dengan tahapan proses pelaksanaan lelang sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diperoleh sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 UUHT, Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas objek gugatan *a quo* kepada Tergugat II melalui Surat Permohonan Lelang Nomor B.1339B/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025.
- b. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Lelang dari Tergugat I tersebut, maka Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui surat Nomor JL-1878/2/KNL.1001/2025 tanggal 26 Juni 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang.
- c. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat II, maka Tergugat melakukan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Selebaran tanggal 30 Juni 2025 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 15 Juli 2025 sebagai pengumuman lelang kedua sehingga pelaksanaan lelang telah memenuhi **Asas Publisitas**.
- d. Bahwa Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat secara resmi dan patut terkait pelaksanaan lelang melalui surat Nomor B.1706/KC-IX/ADK/07/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang.
- e. Bahwa selanjutnya guna menerangkan hak atas objek tanah yang dilelang, dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumen persyaratan lelang berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas: 35574/2025.
- f. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, Tergugat II melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diketahui **dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang**. Sesuai Pasal 1 angka 11 PMK

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Lelang yang dimaksud dengan “Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang” adalah *“Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan Lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang, sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek Lelang, dan Objek Lelang dapat dilelang”*.

- g. Bahwa dalam lelang a quo Bahwa dalam lelang a quo ditetapkan Sdr. Jason Christopher Liendo, sebagai pemenang lelang dan dituangkan dalam Risalah Lelang RL 564/10.01/2025-01 tgl 29 Juli 2025.
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pelaksanaan lelang objek gugatan a quo telah sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bahwa oleh karena pelelangan atas objek perkara telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan pada **Pasal 31 PMK No. 122 tahun 2023** bahwa ***“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya”***.
23. Bahwa selain itu, lelang yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1041:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan No. 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya **Risalah Lelang No. 564/10.01/2025-01 tanggal 29 Juli 2025** adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (**vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan**

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



bahwa “*lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*”).

Perlindungan Harus Diberikan kepada Pembeli yang Beriktikad Baik

24. Bahwa dalam proses lelang atas objek perkara sesuai dengan Risalah Lelang Nomor: RL 564/10.01/2025-01 tgl 29 Juli 2025 telah laku terjual.
25. Bahwa mengingat **pemenang lelang adalah pembeli yang beriktikad baik, maka pembeli lelang tersebut harus dilindungi**, hal tersebut sejalan dengan:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar perdata No. 4, menyatakan sebagai berikut:

“Kriteria pembeli yang bertikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- **Pembelian tanah melalui pelelang umum atau:**
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997) atau
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak”.

- 2) Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Pembeli Beriktikad Baik Harus Dilindungi”.
- 3) Ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Angka VIII dan IX menegaskan bahwa:

“VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang bertiktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak

IX. “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”.

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

- 4) Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1068 K/Pdt/2008, tertanggal 21 Januari 2009 yang menyatakan:

“Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beriktikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi “

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa pemenang lelang *a quo* adalah pembeli yang beriktikad baik, maka pembeli lelang tersebut harus dilindungi. Lelang objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui jawaban Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan lelang yang dilakukan Tergugat II atas objek sengketa perkara *a quo* adalah sah dan berharga serta tidak dapat dibatalkan.
3. Menyatakan Risalah Lelang RL 564/10.01/2025-01 tgl 29 Juli 2025 sah dan berharga serta tidak dapat dibatalkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi pokok perkara lebih lanjut, **terlebih dahulu Tergugat III menyampaikan keberatan-keberatan hukum (eksepsi) terhadap Gugatan Penggugat**, yang menurut hukum patut dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA / GUGATAN SALAH PIHAK TERHADAP TERGUGAT III

Bahwa Gugatan Penggugat Telah Keliru Menarik Tergugat III Sebagai Pihak Yang Digugat

Bahwa **Tergugat III secara nyata dan terang bukan merupakan pihak dalam hubungan hukum pokok antara Penggugat dengan Tergugat I**, sebab hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam keseluruhan uraian gugatannya adalah mengenai:

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



- Hubungan kredit/pinjaman;
- Proses penagihan kredit;
- Restrukturisasi pembayaran;
- Penerbitan surat peringatan;
- Dugaan kesalahan administrasi perbankan;
- Dugaan pelaksanaan lelang yang tidak prosedural;

yang seluruhnya merupakan hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur, serta tindakan administratif oleh Tergugat II selaku penyelenggara lelang, sedangkan Tergugat III sama sekali bukan pihak dalam keseluruhan rangkaian hubungan hukum tersebut.

Bahwa Tergugat III hanya berkedudukan sebagai peserta dan pemenang lelang, yang memperoleh hak atas objek sengketa setelah proses pelelangan dilaksanakan, dan tidak memiliki kapasitas hukum maupun kewenangan dalam menentukan:

1) Status kolektibilitas kredit Penggugat;

Penerbitan surat teguran/peringatan;

2) Penetapan jadwal lelang;

3) Prosedur internal kreditur;

4) Keputusan administratif KPKNL.

Dasar Hukum

Bahwa menurut doktrin hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan terhadap pihak yang benar-benar mempunyai hubungan hukum langsung terhadap pokok sengketa; apabila pihak yang digugat tidak mempunyai kapasitas atau keterlibatan langsung terhadap objek sengketa, maka gugatan demikian mengandung cacat error in persona.”

Bahwa oleh karena itu, sangat nyata gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*), sebab seluruh dalil pokok gugatan Penggugat tidak satu pun menjelaskan adanya:

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



- Tindakan aktif Tergugat III dalam proses kredit;
- Campur tangan Tergugat III dalam proses penagihan;
- Intervensi Tergugat III dalam proses lelang;
- Maupun perbuatan melawan hukum pribadi oleh Tergugat III.

Bahwa menarik Tergugat III semata-mata karena statusnya sebagai pemenang lelang adalah bentuk penarikan pihak secara prematur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS
Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Secara Tegas Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan a quo sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam keseluruhan posita gugatan tidak menguraikan secara rinci, spesifik, dan jelas mengenai:

- Perbuatan konkret apa yang dilakukan oleh Tergugat III;
- Kapan dilakukan;
- Bagaimana dilakukan dan Dalam bentuk apa;

Dan norma hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat III.

Bahwa Penggugat hanya menarik Tergugat III karena Tergugat III adalah pemenang lelang, tanpa menguraikan hubungan kausal antara tindakan Tergugat III dengan kerugian Penggugat.

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka (3) RV, suatu gugatan wajib memuat dasar/fundamentum petendi yang jelas dan terang.

Bahwa menurut doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo, menyatakan:

“Gugatan harus dirumuskan secara jelas, lengkap, dan terang mengenai peristiwa hukum serta hubungan hukumnya, agar pihak tergugat memahami secara tepat tuduhan yang dialamatkan kepadanya.”

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menjelaskan:

- **Unsur PMH dari Tergugat III;**

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



- Hubungan sebab akibat;
- Maupun bentuk kerugian yang lahir dari tindakan Tergugat III;

maka nyata gugatan *a quo* kabur dan tidak memenuhi syarat formil gugatan perdata. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima

3. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Gugatan Tidak Melibatkan Seluruh Pemilik/Pihak Berkepentingan atas Objek Sengketa

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat sendiri, objek sengketa SHM No. 2032 tercatat atas nama:

- 1) I Gusti Putu Eka Susanta
- 2) I Gusti Made Ijayanto
- 3) Ni Sayu Ketut Evi Wijayanthi
- 4) Sayu Komang Arry Wulandari

Bahwa namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan secara tegas kedudukan hukum seluruh nama tersebut dan tidak seluruhnya ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Dasar Hukum

Bahwa menurut doktrin Prof. Retnowulan Sutantio:

“Dalam sengketa mengenai hak atas benda tidak bergerak, seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung wajib diikutsertakan guna menghindari cacat formil gugatan.”

Yurisprudensi

Bahwa prinsip tersebut ditegaskan dalam:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 412/Pdt.G/2022/PN.Smg, yang pertimbangannya:

Menegaskan bahwa tidak dilibatkannya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa mengakibatkan gugatan cacat formil dan berpotensi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa putusan tersebut relevan dengan perkara *a quo* karena objek sengketa secara nyata melibatkan lebih dari satu subjek hukum, namun

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



tidak seluruh pihak berkepentingan ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa karena objek sengketa merupakan objek yang melibatkan lebih dari satu subjek hukum sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, namun tidak seluruh pihak diikutsertakan, maka pemeriksaan perkara ini berpotensi melahirkan putusan cacat dan tidak executable. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian pada poin diatas, maka sudah sangat layak dan patut jika yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat, Tergugat III dengan tegas menolak seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III Menolak Seluruh Dalil Gugatan Penggugat Sepanjang Ditujukan Kepada Tergugat III

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan seolah-olah Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, tidak beralasan hukum, tidak didukung alat bukti yang cukup, dan semata-mata merupakan asumsi sepihak Penggugat.

Bahwa perlu ditegaskan kembali, Tergugat III sama sekali bukan pihak yang:

Memberikan kredit kepada Penggugat;

- **Menagih kewajiban Penggugat;**
- **Menerbitkan surat peringatan;**
- **Menetapkan status wanprestasi Penggugat;**
- **Ataupun memproses administrasi pelelangan.**

Bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan kewenangan mutlak

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



dari pihak Kreditur dan penyelenggara lelang, bukan kewenangan Tergugat III.

Bahwa dengan demikian secara logis dan yuridis, tidak mungkin Tergugat III dibebani tanggung jawab atas proses yang bahkan bukan berada dalam domain maupun kewenangannya.

Oleh sebab itu dalil Penggugat yang menyeret Tergugat III dalam tuduhan PMH adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan wajib ditolak seluruhnya.

4. Bahwa Tergugat III Merupakan Pembeli Lelang Yang Sah dan

Beritikad Baik Bahwa benar Tergugat III memperoleh objek sengketa melalui proses pelelangan umum resmi yang dilaksanakan oleh pejabat/instansi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya bahwa Tergugat III adalah pemenang lelang atas objek sengketa.

Bahwa pembelian tersebut dilakukan melalui mekanisme terbuka, sah, resmi, dan dengan pembayaran harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara hukum Tergugat III merupakan pembeli lelang beritikad baik.

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum”

Bahwa norma tersebut secara hukum memberikan legitimasi penuh terhadap penjualan objek jaminan melalui lelang apabila debitor cidera janji.

Bahwa menurut **Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam praktik hukum perdata nasional:

“Pihak ketiga yang memperoleh hak melalui prosedur hukum resmi negara wajib dianggap sebagai pihak yang memperoleh hak secara sah sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan berkekuatan

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



hukum tetap”

Bahwa perlindungan hukum terhadap Tergugat III sebagai pembeli lelang beritikad baik juga sejalan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016**, yang dalam Rumusan Kamar Perdata menegaskan bahwa kriteria pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata antara lain adalah pihak yang melakukan pembelian tanah melalui **pelelangan umum** dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat III memperoleh objek sengketa bukan melalui transaksi bawah tangan, bukan melalui rekayasa pribadi, dan bukan melalui hubungan tersembunyi dengan Penggugat maupun kreditur, melainkan melalui mekanisme pelelangan umum resmi. Dengan demikian, secara hukum Tergugat III termasuk dalam kategori pihak ketiga pembeli beritikad baik yang wajib memperoleh perlindungan hukum.

Analisis dan Kesimpulan

Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, sangat jelas:

- Tergugat III memperoleh objek secara legal, Tanpa terlibat dalam proses kredit;
- Melalui forum resmi negara serta Tanpa rekayasa;

Maka secara hukum Tergugat III adalah pihak yang wajib dilindungi. Dengan demikian seluruh petitum Penggugat yang meminta pembatalan hak Tergugat III wajib ditolak.

5. Bahwa Penggugat Tidak Dapat Membebaskan Dugaan Cacat

Prosedural Internal Kepada Tergugat III

Bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai:

- **Tidak menerima surat peringatan;**
- **Adanya dugaan data fiktif;**
- **Adanya rekayasa database kredit;**
- **Adanya maladministrasi internal bank;**

seluruhnya merupakan tuduhan yang apabila benar sekalipun

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



semata-mata merupakan persoalan antara Penggugat dengan pihak kreditur/penyelenggara lelang, dan tidak pernah melibatkan Tergugat III.

Bahwa tidak terdapat satu pun dalil maupun bukti dalam Gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat III:

- **Memerintahkannya lelang;**
- **Mempengaruhi lelang;**
- **Mengatur proses lelang;**
- **Atau bersekongkol dalam pelelangan.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur PMH mensyaratkan adanya:

- 1) **Perbuatan;**
- 2) **Kesalahan;**
- 3) **Kerugian;**
- 4) **Hubungan sebab akibat.**

Bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan PMH wajib ditolak.

Bahwa Menurut **Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H.**, Ahli Hukum Perdata:

"Dalam gugatan PMH, harus dibuktikan hubungan kausal langsung antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat. Tanpa hubungan langsung, maka tanggung jawab PMH tidak dapat dibebankan."

Analisis dan Kesimpulan

Bahwa dalam perkara a quo:

- Tidak ada tindakan aktif Tergugat III;
- Tidak ada niat jahat Tergugat III;
- Tidak ada kontribusi Tergugat dalam dugaan cacat prosedur.

Maka unsur PMH terhadap Tergugat III gagal total secara hukum.

6. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Hakikatnya Adalah Upaya Mengalihkan Akibat Wanprestasinya Sendiri Kepada Pihak Ketiga

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa dari uraian Gugatan Penggugat sendiri telah diakui adanya:

- Fasilitas kredit berjalan;
- Keterlambatan pembayaran;
- Restrukturisasi;
- Penunggakan pembayaran;
- Serta keberlanjutan proses lelang berkali-kali.

Bahwa dengan demikian secara nyata Penggugat sendiri mengakui adanya permasalahan kredit/wanprestasi yang menjadi dasar timbulnya proses eksekusi jaminan.

Menurut Prof. Subekti, S.H.:

"Debitur yang lalai memenuhi prestasi tidak dapat membebaskan akibat kelalaiannya kepada pihak lain yang memperoleh hak secara sah berdasarkan hukum."

Bahwa oleh karena lelang lahir akibat kelalaian Penggugat sendiri, maka tidaklah patut secara hukum maupun moral apabila akibat hukum dari kelalaian tersebut dibebankan kepada Tergugat III.

7. Bahwa Tergugat III Mengalami Kerugian Akibat Gugatan Tidak

Berdasar Ini

Bahwa sejak diajukannya Gugatan a quo:

- Tergugat III tertunda menguasai objek;
- Hak pemanfaatan objek terhambat;
- Mengalami kerugian waktu;
- Mengalami tekanan psikologis;
- Serta harus mengeluarkan biaya pembelaan hukum.

Bahwa oleh karenanya tindakan Penggugat justru telah menimbulkan kerugian nyata terhadap Tergugat III yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam Gugatan Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas:

1. Tidak Terdapat Dasar Hukum Untuk Menyatakan Tergugat III Melakukan PMH;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



2. Tidak Terdapat Bukti Keterlibatan Tergugat III Dalam Proses Yang Dipersoalkan;
3. Tergugat III Merupakan Pembeli Lelang Sah Dan Beritikad Baik;
4. Oleh Karena Itu Seluruh Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat III Wajib Ditolak Untuk Seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSI uraikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara mohon dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam bagian Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat III/Penggugat Rekonvensi bukan semata-mata merupakan kekeliruan biasa dalam

menarik pihak, melainkan telah menjelma menjadi bentuk penyalahgunaan proses peradilan (**abuse of process**), karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan forum pengadilan untuk menekan, menghambat, dan mengguncang hak pihak ketiga yang telah memperoleh objek sengketa secara sah melalui pelelangan umum.

Bahwa hak menggugat memang merupakan hak setiap subjek hukum, namun hak tersebut tidak boleh digunakan secara sembrono, tidak proporsional, dan tanpa dasar keterlibatan hukum yang jelas sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa kredit maupun prosedur lelang.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan gugatan yang tidak berdasar hukum, menyeret TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSI tanpa alasan yang sah, serta secara nyata menghambat penguasaan dan pemanfaatan hak TERGUGAT III / PENGGUGAT

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



REKONVENSI atas objek lelang yang diperoleh secara sah, maka TERGUGAT III / PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Tindakan TERGUGAT REKONVENSI Menyeret PENGGUGAT REKONVENSI Dalam Gugatan Tanpa Dasar Yang Jelas Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa TERGUGAT REKONVENSI secara sadar telah mengajukan gugatan terhadap PENGGUGAT REKONVENSI padahal TERGUGAT REKONVENSI mengetahui atau

setidak-tidaknya patut mengetahui bahwa PENGGUGAT REKONVENSI bukan merupakan pihak dalam hubungan hukum kredit, bukan pihak yang melakukan penagihan, bukan pihak yang melakukan penetapan wanprestasi, dan bukan pula pihak yang menyelenggarakan pelelangan.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI hanyalah pihak ketiga yang memperoleh hak atas objek sengketa secara sah melalui mekanisme pelelangan umum resmi, sehingga penarikan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak yang digugat tanpa dasar keterlibatan hukum yang jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata terdiri atas:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian;
- 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut **Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.**, ahli hukum perdata:

“Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan aktif yang melanggar undang-undang, namun termasuk pula setiap tindakan

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



yang melanggar asas kepatutan, kehati-hatian, dan merugikan hak hukum pihak lain tanpa dasar yang layak.”

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang tetap menyeret PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara a quo tanpa dasar keterlibatan hukum yang jelas telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Bahwa Akibat Tindakan TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI Mengalami Kerugian Materiil Nyata

Bahwa akibat diajukannya gugatan a quo, PENGGUGAT REKONVENSI menjadi tertunda dalam menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan objek lelang yang telah dibelinya secara sah, serta harus mengeluarkan berbagai biaya tambahan guna mempertahankan hak hukumnya.

Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi bukanlah kerugian spekulatif, melainkan kerugian yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakan Tergugat Rekonvensi yang menggugat dan menghambat pemanfaatan objek lelang. Akibat gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat secara bebas melakukan penguasaan fisik, pemanfaatan ekonomis, pengelolaan investasi, penyewaan, penjualan kembali, maupun tindakan hukum lanjutan terhadap objek yang telah dibelinya secara sah.

Bahwa oleh karena itu, kerugian materiil Penggugat Rekonvensi patut dinilai berdasarkan biaya yang telah benar-benar dikeluarkan, biaya hukum yang timbul, serta hilangnya potensi manfaat ekonomis yang wajar dari objek sengketa.

Bahwa kerugian materiil tersebut dapat diperhitungkan secara nyata dan terukur sebagai berikut:

a. Kehilangan Potensi Manfaat Ekonomis Objek

Bahwa objek sengketa pada dasarnya dibeli oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai aset investasi properti yang secara wajar dapat dimanfaatkan, disewakan, dijual kembali, atau dijadikan objek

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



pengelolaan bisnis. Namun akibat gugatan a quo, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan objek tersebut secara optimal, sehingga kehilangan potensi manfaat ekonomis yang secara patut dan wajar ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Biaya Pajak dan Administrasi

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah mengeluarkan biaya pengurusan pajak, administrasi, legal formal, dan pengurusan dokumen pasca pembelian lelang sebesar: **Rp. 43.365.002,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua rupiah)** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bea Lelang : Rp. 7.210.000
2. PBB : Rp. 1.874.060
3. Akad DeCommand: Rp. 5.000.000
4. Balik Nama : Rp. 597.142
5. Somasi BPN : Rp. 5.150.000
6. BPHTB : Rp. 19.573.800
7. PPN : Rp. 3.960.000

c. Biaya Jasa Hukum

Bahwa guna mempertahankan hak hukumnya dalam perkara a quo, PENGGUGAT REKONVENSI telah mengeluarkan biaya jasa hukum/pendampingan advokat sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**

d. Biaya Transportasi dan Operasional

Bahwa selama proses penyelesaian sengketa berjalan, PENGGUGAT REKONVENSI telah mengeluarkan biaya transportasi, koordinasi, dan operasional sebesar **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**

Total Kerugian Materiil

Dengan demikian total kerugian materiil PENGGUGAT REKONVENSI adalah sebesar: **Rp 135.865.002,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua rupiah)**

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



3. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSI** Mengalami Kerugian Immateriil Bahwa objek sengketa a quo dibeli menggunakan dana kolektif yang dihimpun dari 6 (enam) orang investor dengan target pengembalian/pemanfaatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Akibat gugatan Penggugat, Tergugat III selaku pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas dana kolektif tersebut kini menghadapi potensi tuntutan dari para investor lainnya dan kehilangan kepercayaan bisnis, yang nilai kerugiannya jauh melampaui nilai materiil yang dituntut.

Bahwa tekanan tersebut bukan hanya bersifat personal, melainkan juga berdampak pada kredibilitas dan kepercayaan bisnis Penggugat Rekonvensi di hadapan para investor, karena Penggugat Rekonvensi diposisikan seolah-olah memperoleh objek secara tidak sah, padahal seluruh perolehan objek dilakukan melalui pelelangan umum resmi.

Keadaan ini menimbulkan tekanan reputasional, beban pertanggungjawaban kepada para investor, serta ketidakpastian terhadap rencana pengembalian dan pemanfaatan dana investasi.

Oleh karena itu selain kerugian materiil, tindakan TERGUGAT REKONVENSI juga telah menimbulkan kerugian immateriil berupa:

- Tekanan mental dan Ketidaknyamanan;
- Terganggunya ketenangan hidup;
- Ketidakpastian hukum;
- Serta gangguan psikologis akibat hak hukumnya terus dipersengketakan.

Bahwa kerugian immateriil tersebut patut dinilai secara *ex aequo et bono* sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**

Bahwa Demi Efektivitas Putusan, Patut Diberikan Bunga dan Dwangsom

Bahwa demi menjamin pelaksanaan putusan dan menghindari pengulangan kewajiban, kami kami mohon dapat diberikan :

- **Bunga:** 6% per tahun atas total nilai ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



tetap sampai dengan pembayaran lunas.

- **Dwangsom** : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu per hari keterlambatan).

Yurisprudensi dan Praktik Peradilan Yang Relevan

Yurisprudensi 1

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor **411/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL**, pengadilan dalam rekonvensi menyatakan pembeli/pihak yang memperoleh hak atas objek sebagai pemilik sah, menyatakan penguasaan tanpa alas hak sebagai perbuatan melawan hukum, menghukum pengosongan objek, mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp. 250.000.000,-, serta menghukum pembayaran dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- per hari.

Bahwa putusan tersebut relevan dengan perkara a quo karena sama-sama menyangkut perlindungan terhadap pihak yang telah memperoleh hak atas objek secara sah dan kemudian haknya diganggu oleh pihak lain melalui sengketa perdata.

Analisis dan Kesimpulan:

Sebagaimana dalam putusan tersebut, Tergugat III/Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo juga telah memperoleh objek melalui mekanisme resmi, namun haknya dihambat oleh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, tuntutan rekonvensi berupa perlindungan hak, ganti rugi, dan dwangsom adalah beralasan hukum.

Yurisprudensi 2

Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/2024

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/2024**, direktori putusan Mahkamah Agung memuat amar yang pada pokoknya menyatakan sah Kutipan Risalah Lelang dan Surat Penunjukan Pemenang Lelang, serta menyatakan pihak Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi.

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa putusan tersebut sangat relevan dengan perkara a quo karena menegaskan bahwa pemenang lelang yang memperoleh hak berdasarkan risalah lelang dan surat penunjukan pemenang lelang patut memperoleh perlindungan hukum dari gugatan yang mengganggu haknya.

Analisis dan Kesimpulan:

Dalam perkara a quo, Tergugat III/Penggugat Rekonvensi berada dalam posisi hukum yang sama, yakni sebagai pemenang lelang yang memperoleh objek berdasarkan proses lelang resmi. Dengan demikian, dalil Penggugat yang hendak membatalkan hak Tergugat III harus ditolak, sedangkan kerugian Tergugat III akibat gugatan tersebut patut dipertimbangkan dalam rekonvensi.

Yurisprudensi 3

Putusan PN Medan Nomor 721/Pdt.G/2023/PN Mdn

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor **721/Pdt.G/2023/PN Mdn**, pengadilan menolak gugatan konvensi, kemudian dalam rekonvensi mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi, menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum pengosongan dan penyerahan objek, serta menghukum dwangsom sebesar Rp. 500.000,- per hari keterlambatan.

Bahwa putusan tersebut relevan karena menunjukkan bahwa ketika gugatan konvensi tidak berdasar dan justru mengganggu hak pihak yang berhak atas objek, pengadilan dapat mengabulkan rekonvensi, menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, serta menjatuhkan dwangsom untuk menjamin pelaksanaan putusan.

Analisis dan Kesimpulan:

Dengan demikian, dalam perkara a quo, tuntutan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dihukum membayar kerugian, serta dikenakan dwangsom adalah beralasan menurut praktik peradilan.

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi, Pokok Perkara, dan Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat III / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan berkenan memeriksa pokok perkara, maka:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat III adalah Pembeli Lelang yang sah, beritikad baik, dan memperoleh perlindungan hukum atas objek sengketa berupa:
Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2032, luas 98 m², yang terletak di Jalan Manukan Karya Blok 1A Nomor 02, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Menyatakan proses pembelian lelang yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat III tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan seluruh hak dan kepentingan hukum Tergugat III atas objek sengketa wajib dilindungi hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat III / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



melakukan Perbuatan

3. Melawan Hukum terhadap Tergugat III / Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa pun yang memperoleh hak atau menguasai objek sengketa dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat III/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, kosong, dan tanpa syarat;
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Tergugat III / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 135.865.002,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Tergugat III / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga kerugian sebesar 6% (enam persen) per tahun atas total nilai ganti rugi sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan pembayaran lunas;
8. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM SELURUHNYA

1. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat.I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Supramono, bukti P-1;
2. Fotocopy Bukti Penjualan Tanah dari Penggugat untuk rencana pembayaran BRI, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Bukti Media Sosial yang Viral dan Edaran Edaran yang dibuat BRI dan disebar ke tetangga, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Penjelasan BRI Regional Jatim alasan kenapa agunan sampai dilelang olehBRI melalui Chat WhatsApp ke Pak Priyastomo Ilyas, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran 6 buan terakhir, bukti P-5 ;

Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 55 Tanggal 20 Januari 2017, bukti T.I-1 ;
2. Fotocopy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit Nomor 70 Tanggal 24 November 2017, bukti T.I-2 ;
3. Fotocopy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit Nomor 11 Tanggal 10 September 2018, bukti T.I-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2032/Manukan Kulon yang terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya dengan luas 98M2, bukti T.I-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05210/2019 sebesar Rp817.500.000,- (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bukti T.I-5 ;

6. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 572/2019 Tanggal 18 September 2019 yang dibuat dihadapan/oleh PPAT Kota Surabaya atas nama Dwi Siswanto, S.H, bukti T.I-6 ;
7. Fotocopy Surat Peringatan Ke - I No. B.173/KCP-IX/ADK/07/2021 tanggal Juli 2021, bukti T.I-7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan Ke - II No. R.86/KCP-IX/ADK/3/22 tanggal 21 Maret 2022, bukti T.I-8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan Ke - III No. R.304/KCP-IX/ADK/8/22 tanggal 1 Agustus 2022, bukti T.I-9 ;
10. Fotocopy Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan No. B.1339B/KC-IX/ADK/06/2025 Tanggal 18 Juni 2025, bukti T.I-10 ;
11. Fotocopy Surat Penetapan Jadwal Lelang No. JL-1878/2/KNL.1001/2025 Tanggal 26 Juni 2025, bukti T.I-11 ;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan No. B.1711/KC-IX/ADK/07/2025 Tanggal 14 Juli 2025, bukti T.I-11 ;
13. Fotocopy Pengumuman Koran Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan Tanggal 15 JULI 2025, bukti T.I-13 ;
14. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 564/10.01/2025-01 Tanggal 29 Juli 2025, bukti T.I-14 ;

Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor B.1339 B/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 hal Permohonan Lelang Hak Tanggungan serta Pengantar SKPT, bukti T.II-1 ;
2. Surat Pernyataan B.1340 B/KC-IX/ADK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025, bukti T.II-2 ;
3. Surat Tergugat II Nomor JL-1878/2/KNL.1001/2025 tanggal 26 Juni

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, bukti T.II-3 ;

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 35574/2025 tanggal 22 Juli 2025, bukti T.II-4 ;
5. Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 30 Juni 2025 melalui Selebaran, bukti T.II-5.a ;
6. Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 15 Juli 2025 melalui Surat Kabar Harian Memorandum, bukti T.II-5.b ;
7. Risalah Lelang Nomor 564/10.01/2025-01 tanggal 29 Juli 2025, bukti T.II-6 ;
Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2026 dari Jason Christopher Liendo kepada Kuasa Hukum Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, bukti T.III-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jason Christopher Liendo bukti T.III-2;
3. Fotocopy Salinan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 227/Pdt.G/2026/PN.Sby, bukti T.III-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Persidangan/print out e-Court/SIPP yang menerangkan Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat, bukti T.III-4 ;
5. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor 564/10.01/2025-01 tanggal 29 Juli 2025, bukti T.III-5 ;
6. Fotocopy Surat Penunjukan/Penetapan Pemenang Lelang atas nama Jason Christopher Liendo atau notifikasi resmi pemenang lelang dari portal lelang/KPKNL, bukti T.III-6 ;
7. Fotocopy Bukti setoran jaminan lelang atas nama Jason Christopher Liendo, bukti T.III-7 ;
8. Fotocopy Bukti pelunasan harga lelang sebesar Rp360.000.000,00 atas objek SHM Nomor 2032, bukti T.III-8 ;

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Bukti pembayaran Bea Lelang Pembeli sebesar Rp. 7.210.000,00, bukti T.III-9 ;
10. Fotocopy Bukti pembayaran BPHTB sebesar Rp. 19.573.800,00 terkait perolehan objek lelang, bukti T.III-10 ;
11. Fotocopy Bukti pembayaran PBB sebesar Rp. 1.874.060,00 atas objek sengketa, bukti T.III-11 ;
12. Fotocopy Bukti pembayaran PPN/biaya pajak lain sebesar Rp. 3.960.000,00 terkait perolehan/pengurusan objek lelang, bukti T.III-12 ;
13. Fotocopy Bukti biaya balik nama sebesar Rp. 597.142,00 dan/atau bukti pengurusan administrasi BPN atas objek lelang, bukti T.III-13 ;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2032/Manukan Kulon atas objek sengketa seluas 98 m² yang terletak di Jalan Manukan Karya Blok 1A Nomor 02, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bukti T.III-14 ;
15. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas 35574/2025 atas objek sengketa, bukti T.III-15 ;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5210/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 572/2019 tanggal 18 September 2019 atas SHM Nomor 2032, bukti T.III-16 ;
17. Fotocopy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 15 Juli 2025, bukti T.III-17 ;
18. Fotocopy Print out riwayat keikutsertaan lelang/e-Auction, bukti akun peserta, atau bukti penawaran lelang atas nama Jason Christopher Liendo, bukti T.III-18 ;
19. Foto/video kondisi objek lelang dan/atau dokumentasi bahwa objek masih dikuasai/ditempati oleh Penggugat atau pihak yang memperoleh penguasaan darinya, bukti T.III-19 ;
20. Fotocopy Bukti biaya Somasi BPN/pengurusan keberatan atau pengamanan administrasi pertanahan sebesar Rp. 5.150.000,00, bukti T.III-20 ;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



21. Fotocopy Perjanjian Jasa Hukum, invoice, kuitansi, atau bukti pembayaran biaya jasa hukum sebesar Rp. 35.000.000,00, bukti T.III-21;
22. Fotocopy Bukti pembayaran biaya akad/perjanjian pengelolaan dana atau "Akad DeCommand" sebesar Rp. 5.000.000,00 terkait perolehan objek lelang, bukti T.III-22 ;
23. Fotocopy Bukti transfer/setoran dana dari investor kepada Tergugat III atau bukti sumber dana pembelian lelang, bukti T.III-23 ;
24. Fotocopy Print out pembanding harga sewa/penawaran properti sejenis di wilayah Manukan Kulon/Tandes Surabaya dari agen properti atau platform pemasaran properti, bukti T.III-24 ;
25. Fotocopy Salinan Jawaban Tergugat I dalam Perkara Nomor 227/Pdt.G/2026/PN.Sby, bukti T.III-25 ;
26. Fotocopy Salinan Jawaban Tergugat II/KPKNL Surabaya dalam Perkara Nomor 227/Pdt.G/2026/PN.Sby, bukti T.III-26 ;

Bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa pihak Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 26 Agustus 2026;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, sehingga mohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan alasan-alasannya antara lain sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I:

1. **Gugatan Terhadap Penjualan Lelang Yang Diajukan Setelah Eksekusi Dilaksanakan Tidak Dapat Diterima (Daluwarsa)**, karena Berdasarkan dokumen Salinan Risalah Lelang Nomor : 564/10.01/2025-01 Tanggal 29 Juli 2025, SHM No. 2032/Manukan Kulon yang terletak di Kelurahan Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya dengan luas 98M2 an. I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Wijayanto, Sayu Komang Arry Wulandari, Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi., telah laku terjual dalam pelelangan yang dibuka untuk umum. Hasil pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I.
2. **Keberatan Terhadap Eksekusi Lelang Seharusnya Dilakukan Dalam Bentuk Perlawanan Bukan Gugatan**, karena Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya. Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima;
3. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**. Karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang cacat hukum atau melawan hukum dalam menerima dan melakukan pengikatan hingga memohonkan lelang kepada Tergugat II terhadap agunan kredit yang menjadi obyek perkara *a quo*, yang dijadikan agunan kredit oleh Penggugat. Dapat Tergugat I sampaikan semua yang dilakukan oleh Tergugat I untuk memohonkan Lelang Hak Tanggungan terhadap agunan yang dijadikan jaminan kredit yang mana lelang tersebut dilakukan melalui Tergugat I

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Eksepsi Tergugat III:

1. **Eksepsi Error In Persona / Gugatan Salah Pihak Terhadap Tergugat III**, karena Tergugat III secara nyata dan terang bukan merupakan pihak dalam hubungan hukum pokok antara Penggugat dengan Tergugat I. Penggugat menarik Tergugat III semata-mata karena statusnya sebagai pemenang lelang adalah bentuk penarikan pihak secara prematur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. **Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas**, karena Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam keseluruhan posita gugatan tidak menguraikan secara rinci, spesifik, dan jelas mengenai Perbuatan konkret apa yang dilakukan oleh Tergugat III, Kapan dilakukan, Bagaimana dilakukan dan Dalam bentuk apa, Dan norma hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat III;
3. **Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, karena Gugatan Tidak Melibatkan Seluruh Pemilik/Pihak Berkepentingan atas Objek Sengketa, Bahwa berdasarkan dalil Penggugat sendiri, objek sengketa SHM No. 2032 tercatat atas nama: I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Ijayanto, Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi, Sayu Komang Arry Wulandari, namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan secara tegas kedudukan hukum seluruh nama tersebut dan tidak seluruhnya ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut Penggugat tidak menanggapi di dalam repliknya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermatinya, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bentuk eksepsi, yaitu Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa), Keberatan Terhadap Eksekusi Lelang Seharusnya

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Dilakukan Dalam Bentuk Perlawanan Bukan Gugatan, Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dan Gugatan Penggugat *Error In Persona*, dimana dalam eksepsi *Error In Persona* dapat dikualifikasikan dalam bentuk antara lain :

- a) yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi;
- b) yang ditarik sebagai Tergugat keliru;
- c) orang yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak lengkap atau kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat *Error In Persona* sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta pihak dalam gugatan kurang lengkap karena tidak menarik I Gusti Putu Eka Susanta, I Gusti Made Ijayanto, Ni Sayu Ketut Evi Wijyanthi dan Sayu Komang Arry Wulandari sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan *a quo*, Penggugat secara tegas mendalilkan telah mengajukan pinjaman modal usaha pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Cabang Pembantu Margomulyo yang kemudian semua administrasi di pindahkan ke BRI Cabang Manukan, sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan Agunan Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2032 atas nama : 1) I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST; 2) I GUSTI MADE IJAYANTO, SE; 3) NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE. dan 4) SAYU KOMANG ARRY WULANDARI;

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang bahwa dari dalil Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas No. 2032 atas nama : 1) I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST; 2) I GUSTI MADE IJAYANTO, SE; 3) NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE. dan 4) SAYU KOMANG ARRY WULANDARI yang telah dijadikan agunan oleh Penggugat kepada Tergugat I, namun oleh karena Penggugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang ditentukan, maka Tergugat I melakukan lelang eksekusi terhadap agunan tersebut melalui Tergugat III;

Menimbang bahwa dari kronologi yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, terdapat hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat I selaku kreditur dan hubungan hukum antara pemegang hak 1) I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST; 2) I GUSTI MADE IJAYANTO, SE; 3) NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE. dan 4) SAYU KOMANG ARRY WULANDARI) selaku penjamin / pemberi hak tanggungan dengan Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdapat pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai subyek hukum dalam perkara ini yaitu 1) I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST; 2) I GUSTI MADE IJAYANTO, SE; 3) NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE. dan 4) SAYU KOMANG ARRY WULANDARI selaku pemegang hak atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2032 yang telah dijadikan sebagai agunan oleh Penggugat pada Tergugat I, namun ternyata oleh Penggugat pihak tersebut tidak ikut sertakan sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan perkara *a quo* harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa meskipun Penggugat memiliki legalitas dalam mengajukan gugatan serta kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu atau orang/pihak yang sesungguhnya, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya 1) I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, ST; 2) I GUSTI MADE IJAYANTO, SE; 3) NI SAYU KETUT EVI WIJAYANTHI, SE. dan 4) SAYU KOMANG ARRY WULANDARI sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*) dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat kurang pihak dengan demikian Gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan *Error in Persona* dalam hal *pluris litis consortium*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka terhadap alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan dalil gugatan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyampaikan dalil bantahan, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada para pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tanpa mengajukan saksi maupun ahli, sebaliknya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 tanpa mengajukan saksi maupun ahli, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 tanpa mengajukan saksi maupun ahli, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-26 tanpa mengajukan saksi maupun ahli

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III yang disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*), berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 181 HIR, Pasal 163 HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. dan Sih Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby



Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya PNBP pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP panggilan.....	Rp	40.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat...	Rp	1.200.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat. .	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2026/PN Sby